

METAS DA SEMANA 13

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 13				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
85	Financeiro	Despesas Públicas	Pág. 3	
86	Civil	Fato, Ato e Negócio Jurídico até Prescrição e Decadência Parte 1 de 2	Pág. 25	
87	Civil	Fato, Ato e Negócio Jurídico até Prescrição e Decadência Parte 2 de 2	Pág. 25	
88	Financeiro	Controle Externo - Crédito Público	Pág. 39 Pág. 51	
89	Civil	Obrigações Parte 1 de 2	Pág. 60	
90	Civil	Obrigações Parte 2 de 2	Pág. 60	
	Revisão	Revisão de Direito Processual Civil	Pág. 75	
91	Revisão	Revisão de Direito Financeiro	Pág. 77	

META 85

DESPESAS PÚBLICAS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 4. Despesa pública. Conceito e classificação. Princípio da legalidade. Técnica de realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Geração de Despesa. Despesas obrigatórias de caráter continuado.

Na PF: 3 Despesa pública. Conceito e classificação. (...) Princípio da legalidade. Técnica de realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Na PFN: 7. Despesa pública: conceito, classificações, estágios ou fases da despesa, regime contábil. Geração da despesa: despesa obrigatória de caráter continuado. Despesas com pessoal: definições e limites, controle. Despesas com a seguridade social. Destinação de recursos para o setor privado. Assunção de obrigação nos dois quadrimestres finais do mandato. Vedação do aumento de despesa em projetos de lei de iniciativa exclusiva. Execução da despesa pública: linhas gerais, dotação orçamentária, fases da realização da despesa, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores. Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Do Relatório de Gestão Fiscal. Transferências: obrigatórias, voluntárias, automáticas e pelo Sistema Único de Saúde.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes dispositivos da [Lei n. 4.320/64](#): artigos 12 a 21; 40 a 46; e 58 a 70.
- Ler os seguintes dispositivos da [Lei Complementar n. 101/2000](#): artigos 15 a 24.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO FINANCEIRO
ASSUNTO	5 A DESPESA PÚBLICA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito de Despesas Públicas:

- É o conjunto de gastos realizados pelo Poder Público para a consecução de suas atividades no sentido de atender o interesse público.

b) Classificação das Despesas:

CRITÉRIO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES/EXEMPLOS
ORIGEM	ORÇAMENTÁRIA	Constam do ORÇAMENTO ou dos seus CRÉDITOS ADICIONAIS	✓ É a REGRA (princípio da legalidade - toda despesa autorizada em lei)
	EXTRAORÇAMENTÁRIA	NÃO constam do orçamento ou dos créditos adicionais	✗ É a EXCEÇÃO Exemplos: Restituições, cauções, levantamentos de depósitos 🚨 IMPORTANTE (ARO - Antecipação de Receita Orçamentária): • Entrada da ARO: receita extraorçamentária • Pagamento da ARO: despesa extraorçamentária • Pagamento de JUROS da ARO: despesa ORÇAMENTÁRIA

CRITÉRIO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES/EXEMPLOS
			Decore: Pagamento da ARO = extraorçamentária Juros da ARO = orçamentária
COMPETÊNCIA	FEDERAL	Despesas da União	
	ESTADUAL	Despesas dos Estados e DF	
	MUNICIPAL	Despesas dos Municípios	
REGULARIDADE	ORDINÁRIA	Voltadas para necessidades públicas estáveis	Exemplo: Despesa de pessoal
	EXTRAORDINÁRIA	Voltadas para necessidades públicas acidentais	Exemplos: Guerra externa, comoção interna, calamidade pública
NATUREZA LEGAL	DESPESA CORRENTE	NÃO representam ganho de patrimônio; Apenas sustentam a máquina	Subdivisões: DE CUSTEIO: ✓ Estado recebe algo e paga (contraprestação) Exemplos: Pagamento de fornecedores, servidores ativos ✗ NÃO INCLUI: Aposentados/pensionistas (não há contraprestação). Eles não prestam trabalho algum para o Estado. Logo, a despesa feita com eles não entra como despesa de custeio, porque é premissa haver uma prestação e uma contraprestação.

CRITÉRIO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES/EXEMPLOS
			TRANSFERÊNCIA CORRENTE:  Estado não recebe nada, mas paga Exemplos: • Aposentados e pensionistas • Juros da dívida pública • Subvenções
	DESPESA DE CAPITAL	Representam ganho de patrimônio ou redução da dívida	Subdivisões: INVESTIMENTO:  Planejamento e execução de obras  Aquisição de imóveis necessários à execução de obras  Programas especiais de trabalho  Aquisição de instalações, equipamentos e materiais  Constituição/aumento de capital de empresas de caráter Industrial ou Agrícola INVERSÃO FINANCEIRA:  Aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização  Aquisição de títulos de empresas já constituídas (sem aumento de capital)

CRITÉRIO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES/EXEMPLOS
			✓ Constituição/aumento de capital de empresas de caráter Comercial ou Financeiro TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL: ✓ Amortização da Dívida Pública ✓ Transferências para outros entes/entidades para investimentos ou inversões (sem contrapartida) - auxílios ou contribuições

⚠ PEGADINHAS CLÁSSICAS	CERTO/ERRADO?	EXPLICAÇÃO E CORREÇÃO
"Pagamento de aposentados é despesa de custeio"	✗ ERRADO	Aposentados não prestam serviço (sem contraprestação). ✓ Correto: É Transferência Corrente
"Juros da ARO são despesas extraorçamentárias"	✗ ERRADO	ARO (principal) = extraorçamentária, mas juros da ARO = orçamentária. ✓ Correto: São despesas ORÇAMENTÁRIAS
"Aquisição de imóvel já em uso é investimento"	✗ ERRADO	Investimento = imóvel para obra . Já em uso = inversão. ✓ Correto: É Inversão Financeira
"Aumento de capital de empresa comercial é investimento"	✗ ERRADO	Comercial/Financeiro → Inversão / Industrial/Agrícola → Investimento. ✓ Correto: É Inversão Financeira
"Amortização da dívida é transferência de capital"	✓ CERTO	Reduz a dívida = transferência de capital. ✓ Correto

⚠ PEGADINHAS CLÁSSICAS	CERTO/ERRADO?	EXPLICAÇÃO E CORREÇÃO
"Despesa extraorçamentária é a regra"	✗ ERRADO	Princípio da legalidade: despesa autorizada em lei = regra. ✓ Correto: REGRA = Orçamentária / EXCEÇÃO = Extraorçamentária
"Pagamento da ARO é despesa orçamentária"	✗ ERRADO	Pagamento da ARO = extraorçamentária. Só os juros são orçamentários. ✓ Correto: É Extraorçamentária
"Horas extras são despesa de capital"	✗ ERRADO	Hora extra = pagamento a servidor (custeio). Capital = patrimônio/dívida. ✓ Correto: São despesa Corrente (Custeio)
"Pensionistas são despesa de custeio"	✗ ERRADO	Pensionistas não prestam serviço (sem contraprestação). ✓ Correto: São Transferência Corrente
"Compra de equipamento novo é inversão financeira"	✗ ERRADO	Novo = investimento / Já em uso = inversão. ✓ Correto: É Investimento
"Subvenção é despesa de custeio"	✗ ERRADO	Subvenção = sem contraprestação. ✓ Correto: É Transferência Corrente
"Entrada da ARO é receita orçamentária"	✗ ERRADO	ARO (principal) = extraorçamentária / Juros = orçamentária. ✓ Correto: É receita Extraorçamentária
"Constituição de capital de empresa agrícola é inversão"	✗ ERRADO	Industrial/Agrícola → Investimento / Comercial/Financeiro → Inversão. ✓ Correto: É Investimento
"Restituição de caução é despesa orçamentária"	✗ ERRADO	Caução = exemplo clássico de extraorçamentária. ✓ Correto: É Extraorçamentária

c) Fases das Despesas Públicas:

ESTÁGIO	CONCEITO	DETALHAMENTO
1) EMPENHO	✓ Reserva de recursos para uma determinada finalidade	⚠ IMPORTANTE: • Toda despesa precisa de empenho

ESTÁGIO	CONCEITO	DETALHAMENTO
	✓ Destaque de parte da dotação orçamentária para um gasto determinado	• Empenho NÃO gera obrigatoriedade de pagamento • Pode ser cancelado se o particular não cumprir o acordo 💡 PEGADINHA: ✗ "Toda despesa precisa de nota de empenho" → ERRADO ✓ Toda despesa precisa de EMPENHO (que pode ocorrer por outros documentos, não só por nota de empenho)
ESPÉCIES DE EMPENHO	ORDINÁRIO	Montante previamente conhecido Pagamento de uma só vez Exemplo: Compra à vista de veículo
	POR ESTIMATIVA	Não é possível determinar o valor com precisão Exemplo: Contas de consumo (água, luz, telefone)
	GLOBAL	✓ Montante conhecido desde logo ✓ Pagamento parcelado ⚠ Parece com o ordinário, mas o pagamento ocorre em parcelas Exemplo: Contrato anual com pagamento mensal (12 parcelas)
VEDAÇÕES AO EMPENHO (Art. 59, Lei 4.320/64)	Caput	✗ O empenho NÃO poderá exceder o limite dos créditos concedidos
	§ 1º - Último mês do mandato (Municípios)	✗ VEDADO empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo (1/12) da despesa prevista no orçamento vigente

ESTÁGIO	CONCEITO	DETALHAMENTO
	§ 2º - Compromissos após mandato (Municípios)	✗ VEDADO assumir compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito
	§ 3º - EXCEÇÃO às vedações	✓ As vedações dos §§ 1º e 2º NÃO se aplicam em casos comprovados de calamidade pública
2) LIQUIDAÇÃO	✓ Verificação do cumprimento do contrato	É condição para que o pagamento seja efetivado Sem liquidação = sem pagamento
3) PAGAMENTO	✓ Entrega do numerário	Último estágio da despesa

d) Regime Contábil:

TIPO	REGIME	MNEMÔNICO	SIGNIFICADO
RECEITAS	CAIXA	RE.CA	A receita é reconhecida quando efetivamente arrecadada (entra o dinheiro no caixa) Tributo lançado em janeiro só é receita quando arrecadado (ex.: em março).
DESPESAS	COMPETÊNCIA	DE.CO	A despesa é reconhecida quando empenhada (momento em que ocorre o fato gerador, independente do pagamento); Despesa empenhada em dezembro de 2025 é reconhecida em 2025, mesmo que paga apenas em 2026.

e) Restos a Pagar e Despesas de Exercícios Anteriores:

	RESTOS A PAGAR (Art. 36 - Lei 4.320)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS (Art. 37 - Lei 4.320)
CONCEITO	Despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro	Despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo

	RESTOS A PAGAR (Art. 36 - Lei 4.320)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS (Art. 37 - Lei 4.320)
		consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que: ☒ Não se tenham processado na época própria, bem como ☒ Os Restos a Pagar com prescrição interrompida, e ☒ Os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente
SUBDIVISÃO	Processados: Já foram objeto de liquidação Não processados: Não foram objeto de liquidação	
QUANDO OCORRE?	Despesa foi empenhada no exercício, mas não paga até 31/12	Despesa não foi processada na época própria OU prescrição interrompida OU reconhecida após encerramento
HOVE EMPENHO NO EXERCÍCIO?	☒ SIM (empenhada, mas não paga)	☒ NÃO (não se processou na época própria) ou ☒ SIM (mas com prescrição interrompida)
COMO É PAGO?	À conta da dotação do exercício em que foi empenhado	À conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	Usa o crédito do ano do empenho (já estava reservado)	Precisa de dotação específica no novo orçamento
EXEMPLO	Obra concluída (liquidada) em novembro/2025, mas pagamento só em janeiro/2026. Isso é um resto a pagar processado	Fornecedor prestou serviço em 2025, mas não apresentou nota fiscal a tempo, sendo a despesa foi reconhecida apenas em 2026. Isso é uma despesa de exercício encerrado

f) Suprimento de Fundo ou Regime de Adiantamento:

- O regime de adiantamento é aplicável aos **casos de despesas expressamente definidos em lei** e consiste na **entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho** na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. (art. 68 da Lei n. 4.320)
- Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por **dois adiantamentos** (art. 69 da Lei n. 4.320). Alcance é a falta de correspondência entre o valor recebido e a prestação de contas feita pelo servidor.

g) Despesas com Pessoal:

ASPECTO	LIMITES DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL - LRF
APURAÇÃO – Como calcular?	Soma-se a despesa realizada no mês em referência com as dos 11 meses imediatamente anteriores Adota-se o REGIME DE COMPETÊNCIA, independentemente de empenho Base: Remuneração BRUTA do servidor, sem deduções/retenções Exceção: Ressalvada a redução para atendimento ao teto constitucional (art. 37, XI, CF)
O QUE ESTÁ INCLUÍDO no conceito	✓ Gastos com ativos, inativos e pensionistas ✓ Mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos (civis, militares, membros de Poder) ✓ Vencimentos e vantagens (fixas e variáveis) ✓ Subsídios ✓ Proventos da aposentadoria ✓ Reformas e pensões (inclusive adicionais) ✓ Gratificações ✓ Horas extras ✓ Vantagens pessoais de qualquer natureza ✓ Encargos sociais ✓ Contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência

ASPECTO	LIMITES DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL - LRF
O QUE ESTÁ EXCLUÍDO do conceito	✗ Indenização por demissão de servidores/empregados ✗ Incentivos à demissão voluntária (PDV) ✗ Derivadas do art. 57, § 6º, II, CF (convocação extraordinária do Congresso) ✗ Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração ✗ Despesas com pessoal do DF, Amapá e Roraima custeadas por transferências da União (art. 21, XIII e XIV, CF e art. 31, EC 19) ✗ Despesas com inativos e pensionistas custeadas por: • Arrecadação de contribuições dos segurados • Compensação financeira (art. 201, § 9º, CF) • Transferências para equilíbrio atuarial do RPPS
LIMITES por ente federativo	UNIÃO: 50% da RCL • Executivo: 40,9% • Legislativo (incluindo TCU): 2,5% • Judiciário: 6% • MPU: 0,6% ESTADOS: 60% da RCL • Executivo: 49% • Legislativo (incluindo TCE): 3% • Judiciário: 6% • MP: 2% MUNICÍPIOS: 60% da RCL • Executivo: 54% • Legislativo (incluindo TCM): 6%
REGIME de apuração	✓ COMPETÊNCIA (não caixa) ✓ Independe de empenho ✓ Período: 12 meses (mês atual + 11 anteriores) ✓ Base: Remuneração BRUTA (exceto redução do teto)
MNEMÔNICO - Limites	U5 - E6 - M6 • União: 50% • Estados: 60% • Municípios: 60%

• **Limite prudencial:**

LIMITE PRUDENCIAL	ART. 22 DA LRF
REGRA GERAL	Se a despesa total com pessoal exceder 95% do limite → Aplicam-se as VEDAÇÕES dos incisos I a V
INCISO I Vantagens/ Aumentos	✗ VEDADO: Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título ✓ EXCEÇÕES PERMITIDAS: • Derivados de sentença judicial • Derivados de determinação legal • Derivados de determinação contratual • Revisão geral anual (art. 37, X, CF)
INCISO II Criação de Cargos	✗ VEDADO: Criação de cargo, emprego ou função ✓ EXCEÇÃO: Nenhuma
INCISO III Alteração de Carreira	✗ VEDADO: Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa ✓ EXCEÇÃO: Nenhuma
INCISO IV Contratação de Pessoal	✗ VEDADO: Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título ✓ EXCEÇÃO PERMITIDA: • Reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de: 1 Educação 2 Saúde 3 Segurança ⚠ NÃO PERMITE: • Reposição em outras áreas • Reposição por exoneração/demissão
INCISO V Hora Extra	✗ VEDADO: Contratação de hora extra ✓ EXCEÇÕES PERMITIDAS: • Convocação extraordinária do Congresso Nacional (art. 57, § 6º, II, CF) • Situações previstas na LDO

- **Cessão onerosa de direitos creditórios (art. 39-A):**

ASPECTO	DESCRIÇÃO/REGRAS
CONCEITO GERAL	✓ Quem pode ceder: União, Estado, DF ou Município; ✓ O que pode ser cedido: Direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive quando inscritos em dívida ativa; ✓ Para quem: Pessoas jurídicas de direito privado ou fundos de investimento (CVM); ✓ Forma: Onerosamente (com pagamento); ✓ Autorização: Lei específica do ente.
REQUISITOS DA CESSÃO (§ 1º)	I - Preservar natureza do crédito: Mantém garantias e privilégios do crédito original; II - Manter condições inalteradas: Critérios de atualização/correção, principal, juros, multas, condições de pagamento, datas de vencimento, prazos - tudo permanece igual; III - Prerrogativa de cobrança: Fazenda Pública mantém poder de cobrança judicial e extrajudicial; IV - Operação definitiva: Cedente fica isento de responsabilidade / Obrigação permanece com devedor/contribuinte; V - Direito autônomo: Apenas direito ao recebimento / Só sobre créditos já constituídos e reconhecidos (inclusive parcelamentos); VI - Autorização: Lei específica + autorização do chefe do Executivo (ou delegado); VII - Prazo limite: Até 90 dias antes do fim do mandato do chefe do Executivo (exceção: se pagamento integral ocorrer após essa data);
VINCULAÇÕES E REPARTIÇÃO (§ 2º e §3º)	✓ § 2º - Preserva base de cálculo: Vinculações constitucionais preservadas no exercício em que contribuinte efetuar o pagamento ✗ § 3º - Não pode abranger: Percentuais que pertençam a outros entes da Federação (por regras constitucionais)
NATUREZA JURÍDICA E LRF (§ 4º)	✗ NÃO se enquadra em: Art. 29, III e IV da LRF; Art. 37 da LRF ✓ É considerada: Operação de venda definitiva de patrimônio público.
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (§ 5º)	✓ Cessões de direitos creditórios tributários = atividades da administração tributária ✓ NÃO se aplica vedação do art. 167, IV, CF (vinculação de impostos) ⚠ Respeitados os §§ 2º e 3º (vinculações constitucionais e repartição)
DESTINAÇÃO DA RECEITA	💰 Natureza: Receita de capital (venda de ativos) 📄 Observa: Art. 44 da LRF

ASPECTO	DESCRIÇÃO/REGRAS
(§ 6º)	✓ Destinação obrigatória: • Mínimo 50% → Despesas com regime de previdência social • Restante (50%) → Despesas com investimentos
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE (§ 7º)	✓ Cessão pode ser feita por meio de SPE criada pelo ente cedente ✓ Licitação: DISPENSADA
VEDAÇÕES A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONTROLADAS (§ 8º)	✗ I - Participar de aquisição primária dos direitos do ente controlador ✗ II - Adquirir ou negociar direitos do ente em mercado secundário ✗ III - Realizar operação lastreada ou garantida pelos direitos do ente
EXCEÇÃO ÀS VEDAÇÕES (§ 9º)	✓ Instituição financeira pública PODE participar da estruturação financeira da operação ✓ Atuando como prestadora de serviços
LIMITE TEMPORAL - PARCELAMENTOS (§ 10)	⌚ Parcelamentos administrativos NÃO inscritos em dívida ativa: Limitado ao estoque de créditos existentes até a data de publicação da lei autorizativa
FLUXO DA OPERAÇÃO	1 Lei específica (autorização legislativa) 2 Autorização do Executivo (chefe ou delegado) 3 Cessão onerosa (para PJ privada ou fundo CVM) 4 Recebimento do valor (receita de capital) 5 Destinação obrigatória (50% previdência + 50% investimentos)
PONTOS CRÍTICOS	⚠ Prazo: Até 90 dias antes do fim do mandato (exceção: pagamento integral após) ✓ Responsabilidade: Cedente isento / Obrigação com devedor ✓ Cobrança: Fazenda mantém prerrogativa ✓ Natureza LRF: Venda definitiva de patrimônio (não é operação de crédito) 💰 Destinação: 50% previdência + 50% investimentos ✗ Instituição controlada: Vedado participar

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 17:** Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 17

1. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedente: RE 940.236.
2. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Precedente: RE 579.431.
3. O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. Precedente: RE 1169289 - Info 984.

- **Súmula Vinculante n. 47:** Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 47

1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Por essa razão, o fato de o advogado ter atuado em causa plúrima não torna plúrimo também o seu crédito à verba advocatícia. Asseverou que o argumento de que o litisconsórcio facultativo simples representa, na verdade, várias causas cumuladas não pode ser utilizado para justificar a legitimidade do fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente: RE 1.038.035.
2. Caso a condenação tenha decorrido de uma ação proposta por litisconsortes ativos, o “pequeno valor” para fins de dispensa do precatório será considerado individualmente

para cada litisconsorte, não devendo ser somada a quantia devida a todos. Precedente: RE 568645/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 24/9/2014 - Info 760.

3. O STF é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. Segundo o STF, é inviável a expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Precedente: RE 1.094.439 AgR.

4. Não é necessário um instrumento contratual autônomo para o destaque dos honorários contratuais. A combinação do percentual dos honorários contratuais pode ser feita na procuração. Precedente: Info 721 do STJ.

5. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de **honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública**, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal. **Precedente: Tema 1142 do STF.**

6. Cessão de crédito não implica alteração na natureza do precatório alimentar. Em outras palavras, se o advogado cede o crédito relativo aos honorários sucumbenciais, ele continua sendo alimentar. Precedente: Tema 361.

- **Súmula n. 792 do STF:** A decisão na ADC 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

- **Súmula n. 31 da AGU:** É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública.

- As receitas próprias do Poder Judiciário da União que tenham como destinação o custeio de serviços afetos às suas atividades específicas não se submetem ao limite de gastos imposto pelo novo arcabouço fiscal (LC nº 200/2023). Precedente: ADI 7.641/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/04/2025 (Info 1173).

- É constitucional o Regime de Recuperação Fiscal dos estados e do Distrito Federal (LC 159/2017) bem como a norma inscrita na LRF (LC 101/2000), que prevê que as despesas com inativos e pensionistas integram o cálculo da despesa total com pessoal. Precedente: ADI 6.892/RJ, julgado em 15/8/2023 (Info 1103 do STF).
- Despesas com inativos e IRRF devem ser incluídas no limite de gastos dos estados com pessoal. Precedente: ADC 69/DF, julgado em 01/7/2023 (Info 1101 do STF).
- Lei estadual não pode conceder vantagens e aumento de vencimentos a servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Precedente: ADI 6.090/RR, julgado em 13/6/2023 (Info 1098 do STF).
- É inconstitucional — por violar a competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário (art. 24, I, II e §§ 1º a 4º, CF/88) e por afrontar o princípio do equilíbrio fiscal (art. 169, CF/88) — lei distrital que, ao tratar do cálculo do limite da despesa total com pessoal para o exercício financeiro, estabelece regime contrário ao fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Precedente: ADI 5598/DF, julgado em 27/3/2023 (Info 1088 do STF).
- São inconstitucionais — por violarem os princípios da separação de Poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos — decisões judiciais que determinam a penhora ou o bloqueio de receitas públicas destinadas à execução de contratos de gestão para o pagamento de despesas estranhas aos seus objetos. Precedente: ADPF 1012/PA, julgado em 12/12/2022 (Info 1079 do STF).
- São constitucionais — por não violarem o direito à saúde — os arts. 2º e 3º da EC 86/2015 (“Emenda do Orçamento Impositivo”), os quais alteraram a forma de cálculo dos recursos mínimos aplicados anualmente, pela União, em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) mediante a instituição de subpisos anuais progressivos, neles incluída

a parcela oriunda das receitas de “royalties” de petróleo e de gás natural. Precedente: ADI 5595/DF, julgado em 17/10/2022 (Info 1073 do STF).

- É constitucional norma estadual que prevê a assunção de obrigações financeiras resultantes de sentença judicial proferida após a privatização de sociedade de economia mista prestadora de serviço público pelo respectivo estado. A assunção excepcional de despesas extraordinárias, ocorrida no contexto do processo de desestatização, traduz matéria pertinente ao direito administrativo, não caracterizando hipótese de competência legislativa da União em matéria de direito civil. Precedente: ADI 5271/MA, julgado em 26/8/2022 (Info 1065 do STF).

- Não podem ser realizadas junto a instituições financeiras estatais operações financeiras com a finalidade de obtenção de crédito para pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por oportuno, nada impede a realização de empréstimos com instituições financeiras privadas para pagamento de despesas com pessoal, porquanto a proibição não as alcança. Precedente: ADI 5683/RJ, julgado em 20/4/2022 (Info 1051 do STF).

- É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000. Precedente: REsp 1878849-TO, julgado em 24/02/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1075) (Info 726 do STJ).

- É inconstitucional o § 2º do art. 23 da LRF, que faculta a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, caso sejam ultrapassados os limites definidos na lei para despesas com pessoal nas diversas esferas do poder público. Essa possibilidade de redução fere o princípio constitucional da

irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88). É inconstitucional qualquer interpretação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que permita a redução de vencimentos de servidores públicos para a adequação de despesas com pessoal. Precedente: ADI 2238/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/6/2020 (Info 983).

- A Lei Complementar 173/2020 estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19). Segundo o STF, ela é formal e materialmente constitucional. Com efeito, o § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos entes federativos, pois a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo.

O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020 reforçou a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, aplicável a todos os entes da federação.

O artigo 8º traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.

Ademais, os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 não autorizaram redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de Covid-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.

Precedentes: ADI 6442/DF, ADI 6447/DF, ADI 6450/DF e ADI 6525/DF (Info 1009).

- Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/88, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/88), da separação dos poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF/88) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/88). Precedente: ADPF 789/MA (Info 1026) e ADPF 616/BA (Info 1018).

- A compensação de tributos devidos à Fazenda Pública com créditos decorrentes de decisão judicial caracteriza pretensão assentada em norma considerada inconstitucional (art. 100, §§ 9º e 10, da Constituição da República, com redação conferida pela EC 62/2009). O Plenário do STF, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, assentou a inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República, com redação conferida pela EC 62/2009, forte no argumento de que a compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios embaraça a efetividade da jurisdição (CRFB, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CRFB, art. 5º, XXXVI), vulnera a separação dos Poderes (CRFB, art. 2º) e ofende a isonomia entre o poder público e o particular (CRFB, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, caput). Destarte, não se revela constitucionalmente possível a compensação unilateral de débitos em proveito exclusivo da Fazenda Pública mesmo que os valores envolvidos estejam sujeitos ao regime de pagamento por RPV. Precedente: ADI 4.425.

- É inconstitucional a vinculação de receitas obtidas judicialmente da União ao pagamento de débitos judiciais do Estado, porque cria forma transversa de quebra da ordem de precedência dos precatórios. Não encontra amparo constitucional a previsão, porquanto seria instalada, inevitavelmente, uma ordem paralela de satisfação dos créditos, em detrimento da ordem cronológica. Impossibilidade de regramento da matéria por norma de hierarquia inferior. Precedente: ADI 584.

- A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo (fazer) ou negativo (não fazer), dada a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do

devedor opostos pela Fazenda Pública. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. Precedente: RE 573.872.

- Conselhos profissionais não estão sujeitos ao regime de precatórios. Precedente: RE 938.837.

- Não contraria o disposto no art. 100, § 2º, da Constituição o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da "super preferência" estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário. Precedente: RE 964.577.

- O STF entende pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedente: ADPF 387.

- É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da CF). Precedente: RE 693.112.

- É inconstitucional a interpretação que permite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituem créditos devidos pelo Estado a empresas que sejam rés em ações trabalhistas. Ex: Estado contrata uma empresa prestadora de serviços, que acaba não pagando os seus empregados. Como o Estado deve um valor à empresa inadimplente, poderia o juiz do trabalho penhorar esse crédito da empresa que ainda está nos cofres públicos estatais?

Não. Precedente: ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 4/12/2020 (Info 1001).

- É inconstitucional norma da CE que exclui do limite de gastos com pessoal as despesas com os pensionistas e os valores referentes ao imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos estaduais. Precedente: 6129/GO, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/9/2019 (Info 951).

- Ainda que sob o argumento da pandemia da Covid-19, não pode ser atendido pedido feito por Governador do Estado para que sejam afastadas as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a execução de gastos públicos continuados. Precedente: STF. Plenário. ADI 6394/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/11/2020 (Info 1000).

- Poder Executivo não pode ser incluído nos cadastros de inadimplentes da União por irregularidades praticadas pelos outros Poderes ou órgãos autônomos. Precedente: ACO 3072, Rel. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/08/2020 (Info 991 – clipping).

- É inconstitucional lei estadual que amplia os limites máximos de gastos com pessoal fixados pelos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade (LC 101/2000). Precedente: ADI 5449 MC-Referendo/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/3/2016 (Info 817).

- A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedente: REsp 894726.

METAS 86 E 87

FATOS, ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 8. Fato jurídico stricto sensu. 9. Ato jurídico em sentido estrito. 10. Negócio jurídico: elementos essenciais gerais e particulares; elementos acidentais; defeitos; forma e prova; nulidade e anulabilidade. 11. Ato ilícito. 12. Prescrição e decadência.

Na PF: 5 Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Defeitos do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. Da prescrição e da decadência. Da prova.

Na PFN: 4. Ato jurídico. Fato e ato jurídico. Negócio jurídico. Disposições gerais. Classificação, interpretação. Elementos. Representação, condição. Termo. Encargo. Defeitos do negócio jurídico. Existência, eficácia, validade, invalidade e nulidade do negócio jurídico. Simulação. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. 5. Prescrição e decadência. Prescrição e Fazenda Pública. Prova.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os assuntos **FATOS, ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS, DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO, PROVAS E TEORIA DA NULIDADE E ANULABILIDADE e PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código Civil](#): 104 a 137; 138 a 188; 189 a 211; 212 a 232.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **45 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CIVIL
ASSUNTO	2.8 ATO JURÍDICO, FATO JURÍDICO E TEORIA GERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO

	2.9 DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO 2.10 TEORIA DAS NULIDADES: CAUSAS DE NULIDADE E DE ANULABILIDADE 2.11 PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 2.12 ATOS ILÍCITOS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- **FATO JURÍDICO:** O fato jurídico pode ser identificado como qualquer tipo de acontecimento, natural ou humano, relevante para o direito, ainda que não gere efeitos no mundo jurídico, como, por exemplo, um testamento. É jurídico, por conseguinte, aquele fato que potencialmente pode gerar consequências para o direito.
- **ATO JURÍDICO:** Para configuração do ato jurídico é imprescindível a presença da vontade exteriorizada e consciente, dirigida à obtenção de um resultado.
- **NEGÓCIO JURÍDICO:** É a manifestação da vontade humana objetivando criar, conservar, modificar ou extinguir relações jurídicas. No negócio, terá a vontade humana forças, inclusive, para regulamentar sobre seus efeitos, a exemplo dos contratos e testamentos.
- **ATO-FATO JURÍDICO:** O ato-fato teria sido contemplado pelo Código Civil como um acontecimento decorrente da ação humana, para cuja produção dos efeitos se abstrai a intenção, ressaltando apenas a consequência do fato. Exemplifica-se, ainda, com condutas praticadas por incapazes, ainda que não assistidos ou representados, como a compra de merenda escolar; ou balas em uma banquinha. Justo por isso aduz o Enunciado 138 do Conselho da Justiça Federal que a vontade dos absolutamente incapazes é juridicamente relevante para suas questões existenciais.

- Escada Pontiana:

EXISTÊNCIA
VALIDADE
EFICÁCIA

- Elementos de validade do negócio jurídico.
- Hipóteses de nulidade absoluta e consequências. Há alta incidência em concursos.
- Vícios do negócio jurídico: vícios sociais e vícios de consentimento.
- Fraude contra credores x Fraude à execução.
- Prescrição x decadência:

PRESCRIÇÃO	DECADÊNCIA
- Extingue a pretensão	- Extingue o direito
- Relacionada com direitos subjetivos, atinge ações condenatórias (cobrança e reparação de danos, principalmente)	- Relacionada com direitos potestativos, atinge ações constitutivas positivas e negativas (principalmente ações anulatórias)
- Prazos somente estabelecidos em lei	- Prazos estabelecidos em lei (decadência legal) - Prazos estabelecidos por convenção das partes (decadência convencional)
- Deve ser reconhecida de ofício pelo juiz.	- A decadência legal deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado. - A decadência convencional não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
- Prazo geral de 10 ANOS (art. 205, CC).	- Não há prazo geral de decadência. Para anular negócio jurídico, há prazo geral de

	<u>2 ANOS</u> (art. 179, CC), contados da celebração.
- Prazos especiais em anos, de 1, 2, 3, 4 e 5 anos (art. 206, CC).	- Prazos especiais em dias, meses, ano e dia e anos (1 a 5 anos), todos previstos fora dos arts. 205 e 206, CC.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Cláusula de não-concorrência sem limitação temporal é anulável (não é nula); logo, uma cláusula de não-concorrência sem limitação temporal não pode ser decretada nula de ofício. Precedente: REsp 2.185.015-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/8/2025 (Info 857 do STJ).
- Para que ocorra a verificação ficta da condição prevista no art. 120 do CC/1916 exige-se apenas que a parte tenha praticado intencionalmente fatos que fizeram com que a condição não fosse implementada. Precedente: REsp n. 2.117.094/SP, julgado em 5/3/2024 (Info 803 do STJ).
- O reconhecimento de simulação na compra e venda de imóvel em detrimento da partilha de bens do casal gera nulidade do negócio e garante o direito à meação a ex-cônjuge. Precedente: Info 754 do STJ.
- Pode ser válida a estipulação que confira ao credor a possibilidade de exigir, "tão logo fosse de seu interesse", a transferência da propriedade de imóvel. Precedente: Info 735 do STJ.
- A nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida no julgamento de embargos de terceiro. Precedente: Info 694 do STJ.
- Para a aferição do valor do imóvel para fins de enquadramento no patamar definido no art. 108 do CC - o qual exige escritura pública para os negócios jurídicos acima de trinta salários mínimos -, deve-se considerar o valor atribuído pelo Fisco, e não o

declarado pelos particulares no contrato de compra e venda. De fato, essa interpretação do art. 108 do CC é mais consentânea com a finalidade da referida norma, que é justamente conferir maior segurança jurídica aos negócios que envolvem bem imóveis. Ressalte-se ainda que o art. 108 do CC, ao prescrever a escritura pública como essencial à validade dos negócios jurídicos que objetivem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta salários mínimos, refere-se ao valor do imóvel e não ao preço do negócio. Assim, havendo disparidade entre ambos, é aquele que deve ser levado em conta para efeito de aplicação da ressalva prevista na parte final desse dispositivo legal. Destaque-se, finalmente, que a avaliação levada a termo pela Fazenda Pública para fins de apuração do valor venal do imóvel é baseada em critérios objetivos, previstos em lei, os quais admitem aos interessados o conhecimento das circunstâncias consideradas na formação do quantum atribuído ao bem. Precedente: Info 562 do STJ.

- A ausência de registro da hipoteca em cartório de registro de imóveis não afasta a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990, a qual autoriza a penhora de bem de família dado em garantia hipotecária na hipótese de dívida constituída em favor de entidade familiar. A hipoteca é um direito real de garantia (art. 1.225, IX, do CC) incidente, em regra, sobre bens imóveis e que dá ao credor o poder de executar o bem, alienando-o judicialmente e dando-lhe primazia sobre o produto da arrematação para satisfazer sua dívida. Por um lado, a constituição da hipoteca pode dar-se por meio de contrato (convencional), pela lei (legal) ou por sentença (judicial) e, desde então, já tem validade inter partes como um direito pessoal. Por outro lado, nos termos do art. 1.227 do CC, só se dá a constituição de um direito real após a sua inscrição no cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente. Assim é que essa inscrição confere à hipoteca a eficácia de direito real oponível erga omnes. Nesse sentido, há entendimento doutrinário de acordo com o qual "Somente com o registro da hipoteca nasce o direito real. Antes dessa providência o aludido gravame não passará de um crédito pessoal, por subsistente apenas *inter partes*; depois do registro, vale *erga omnes*". Se a ausência de registro da hipoteca não a torna inexistente, mas apenas válida *inter partes* como crédito pessoal, a ausência de

registro da hipoteca não afasta a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990. Precedente: Info 585 do STJ.

- A impenhorabilidade do bem de família no qual reside o sócio devedor não é afastada pelo fato de o imóvel pertencer à sociedade empresária. A jurisprudência do STJ tem, de forma reiterada e inequívoca, pontuado que a impenhorabilidade do bem de família estabelecida pela Lei n. 8.009/1990 está prevista em norma cogente, que contém princípio de ordem pública, e a incidência do referido diploma somente é afastada se caracterizada alguma hipótese descrita em seu art. 3º (EREsp 182.223-SP, Corte Especial, DJ 7/4/2003). Nesse passo, a proteção conferida ao instituto de bem de família é princípio concernente às questões de ordem pública, não se admitindo sequer a renúncia por seu titular do benefício conferido pela lei, sendo possível, inclusive, a desconstituição de penhora anteriormente feita. Precedente: Info 579 do STJ.

- Não se deve desconstituir a penhora de imóvel sob o argumento de se tratar de bem de família na hipótese em que, mediante acordo homologado judicialmente, o executado tenha pactuado com o exequente a prorrogação do prazo para pagamento e a redução do valor de dívida que contraíra em benefício da família, oferecendo o imóvel em garantia e renunciando expressamente ao oferecimento de qualquer defesa, de modo que, descumprido o acordo, a execução prosseguiria com a avaliação e praça do imóvel. De fato, a jurisprudência do STJ inclinou-se no sentido de que o bem de família é impenhorável, mesmo quando indicado à constrição pelo devedor. No entanto, o caso em exame apresenta certas peculiaridades que torna válida a renúncia. Com efeito, no caso em análise, o executado agiu em descompasso com o princípio *nemo venire contra factum proprium*, adotando comportamento contraditório, num momento ofertando o bem à penhora e, no instante seguinte, arguindo a impenhorabilidade do mesmo bem, o que evidencia a ausência de boa-fé. Essa conduta antiética deve ser coibida, sob pena de desprestígio do próprio Poder Judiciário, que validou o acordo celebrado. Se, por um lado, é verdade que a Lei 8.009/1990 veio para proteger o núcleo familiar, resguardando-lhe a moradia, não é menos correto afirmar que aquele diploma legal não pretendeu estimular o comportamento dissimulado.

Como se trata de acordo judicial celebrado nos próprios autos da execução, a garantia somente podia ser constituída mediante formalização de penhora incidente sobre o bem. Nada impedia, no entanto, que houvesse a celebração do pacto por escritura pública, com a constituição de hipoteca sobre o imóvel e posterior juntada aos autos com vistas à homologação judicial. Se tivesse ocorrido dessa forma, seria plenamente válida a penhora sobre o bem em razão da exceção à impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 3º da Lei 8.009/1990, não existindo, portanto, nenhuma diferença substancial entre um ato e outro no que interessa às partes. Acrescente-se, finalmente, que a decisão homologatória do acordo tornou preclusa a discussão da matéria, de forma que o mero inconformismo do devedor contra uma das cláusulas pactuadas, manifestado tempos depois, quando já novamente inadimplentes, não tem força suficiente para tornar ineficaz a avença. Dessa forma, não se pode permitir, em razão da boa-fé que deve reger as relações jurídicas, a desconstituição da penhora, sob pena de desprestígio do próprio Poder Judiciário. Precedente: Info 558 do STJ.

- É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990. A Lei 8.009/1990 institui a proteção legal do bem de família como instrumento de tutela do direito fundamental à moradia da entidade familiar e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para uma vida digna. Nos termos do art. 1º da Lei 8.009/1990, o bem imóvel destinado à moradia da entidade familiar é impenhorável e não responderá pela dívida contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas no art. 3º da aludida norma. Nessa linha, o art. 3º excetua, em seu inciso VII, a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, isto é, autoriza a constrição de imóvel - considerado bem de família - de propriedade do fiador de contrato locatício. Convém ressaltar que o STF assentou a constitucionalidade do art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990 em face do art. 6º da CF, que, a partir da edição da Emenda Constitucional 26/2000, incluiu o direito à moradia no rol dos direitos sociais. Precedente: Info 552 do STJ.

- Para que ocorra a verificação ficta da condição prevista no art. 120 do CC/1916 exige-se apenas que a parte tenha praticado intencionalmente fatos que fizeram com que a condição não fosse implementada. Precedente: REsp 2.117.094-SP, julgado em 5/3/2024 (Info 803 do STJ).
- O reconhecimento de simulação na compra e venda de imóvel em detrimento da partilha de bens do casal gera nulidade do negócio e garante o direito à meação a ex-cônjuge. Precedente: Info 754 do STJ.
- Doação de imóvel aos filhos do casal não é fraude contra credores se a família continua morando nele. Precedente: STJ. 3ª Turma. REsp 1.926.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022.
- A nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida no julgamento de embargos de terceiro. Precedente: REsp 1927496/SP (Info 694).
- Não é suficiente para afastar a anterioridade do crédito que se busca garantir - requisito exigido para a caracterização de fraude contra credores - a assinatura de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel não registrado e desacompanhado de qualquer outro elemento que possa evidenciar, perante terceiros, a realização prévia desse negócio jurídico. O art. 106, parágrafo único, do CC/1916 disciplinou o instituto da fraude contra credores, visando coibir o devedor de praticar atos fraudulentos que acarretem a diminuição de seu patrimônio com o propósito de prejudicar seus credores. Para isso, instituiu a ação pauliana ou revocatória, possibilitando ao credor prejudicado anular o negócio jurídico fraudulento e conservar no patrimônio do devedor determinados bens para a garantia do cumprimento das obrigações assumidas por este. Para a caracterização dessa fraude, exigem-se os seguintes pressupostos: a existência de dano ao direito do credor (*eventus damni*); o consenso entre o devedor e o adquirente do bem (*consilium fraudis*); e a anterioridade do crédito que se busca garantir em relação ao negócio jurídico tido por fraudulento, pois somente os credores que já ostentavam essa condição ao tempo do ato fraudulento

é que podem demandar a anulação, visto que, apenas em relação a eles, esse ato diminui a garantia oferecida pelo patrimônio do devedor. Nesse contexto, na hipótese em que o devedor tenha firmado contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, para fins de constatar a anterioridade de crédito em relação ao ato fraudulento, deve ser considerada a data do registro do instrumento particular no Cartório de Registro de Imóveis, e não a data da sua elaboração. Isso porque o registro do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, conquanto não interfira na relação de direito obrigacional - existente entre promitente comprador e promitente vendedor -, é necessário para que a eficácia da promessa de compra e venda se dê perante terceiros, de forma a gerar um direito real à aquisição do promitente comprador, em caráter erga omnes. Dessa forma, dispõe o art. 1.417 do CC/2002 que, mediante promessa de compra e venda em que não foi pactuado o arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Assim, não estando o contrato registrado, o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor a outorga da escritura, mas não poderá opor seu direito a terceiros. Ademais, ao permitir o contrário, estar-se-ia enfraquecendo o instituto da fraude contra credores, tendo em vista a facilidade em dar a um documento uma data falsa e, ao mesmo tempo, a dificuldade em demonstrar essa fraude. Precedente: Info 518 do STJ.

- Impossibilidade de convalidação de negócio jurídico celebrado mediante a falsificação de assinatura de sócio. Precedente: Info 585 do STJ.

- Simulação alegada pelo réu em sede de contestação. Precedente: Info 538 do STJ.

- Fraude contra credores, alienações sucessivas e boa-fé do último adquirente. Precedente: Info 521 do STJ.

- Prescrição e Decadência:

- Em ações de cobrança da indenização do vale-pedágio (Lei 10.209/2001), o prazo prescricional é de 12 meses e, para fatos pretéritos, conta-se da vigência da Lei

14.229/2021. Precedente: REsp 2.138.900-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10/3/2026 (Info 881 do STJ).

- A interrupção da prescrição ocorre uma única vez dentro da mesma relação jurídica, independentemente de seu fundamento. Precedente: REsp 2.238.389-GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/12/2025 (Info 879 do STJ).

- O prazo prescricional decenal do art. 205 do CC é aplicável à pretensão indenizatória por vícios construtivos. Precedente: AgInt no AREsp 2.499.655-MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 28/4/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).

- Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial. Precedente: AgInt no REsp 2.134.606-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 28/4/2025 (Info 852 do STJ).

- Uma vez interrompida a prescrição mediante protesto judicial, o termo inicial do recomeço do respectivo prazo é a data do último ato praticado no processo e não a do seu ajuizamento. Precedente: AgInt no REsp 2.036.964-RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 20/3/2025 (Info 849 do STJ).

- O termo inicial da prescrição nos casos de abuso sexual durante a infância e adolescência não é necessariamente a maioridade civil; o termo inicial será o momento em que a vítima tomou plena ciência dos danos causados em sua vida; aplica-se a teoria subjetiva da *actio nata*. Precedente: REsp 2.123.047-SP, julgado em 23/4/2024 (Info 811 do STJ).

- O prazo prescricional da ação de indenização proposta pela segurada contra a seguradora em razão de descumprimento de contrato individual de seguro de vida total com cláusula de sobrevivência é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Aplica-se o prazo de prescrição decenal à ação que visa ao reconhecimento do direito ao resgate, após o prazo assinado em contrato, de capital segurado de seguro de vida com cláusula de sobrevivência. Precedente: REsp n. 1.678.432/RJ, julgado em 23/4/2024 (Info 809 do STJ).

- O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito; assim, se uma dívida está prescrita, o credor não pode ficar ligando ou mandando mensagens para cobrar o devedor. Precedente: REsp n. 2.088.100/SP, julgado em 17/10/2023 (Info 792 do STJ).

- A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1º do art. 240 do CPC, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de se desenvolver de forma válida e regular do processo. Precedente: AgInt no AREsp 2.235.620-PR, julgado em 8/5/2023 (Info 776).

- Quando uma pessoa recebe valores de benefícios previdenciários complementares por meio de decisão judicial posteriormente revogada, a entidade de previdência terá o prazo de 10 anos para pleitear a restituição da quantia paga. Precedente: REsp 1.939.455-DF, julgado em 26/4/2023 (Info 772 do STJ).

- A fluência da prescrição da pretensão indenizatória fundada na imputação de crimes dos quais se venha a ser posteriormente absolvido tem início com o trânsito em julgado da sentença na ação penal. Precedente: AREsp 1192906-SP, julgado em 14/3/2023 (Info 767 do STJ).

- O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato. Precedente: Info 759 do STJ.

- Se o autor alega que a celebração do contrato lhe causou prejuízos porque a outra parte praticou ilícito concorrencial, o prazo prescricional de 3 anos se inicia com a celebração do ajuste. Precedente: Info 756 do STJ.
- Em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial e outra em decorrência de citação judicial, apenas admite-se a interrupção do prazo apenas pelo primeiro dos eventos (no caso, o protesto). Precedente: Info 754 do STJ.
- Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932 às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial. Precedente: Info 753 do STJ.
- A propositura da ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva. Precedente: Info 743 do STJ.
- Prazo prescricional para receber de volta valores indevidamente pagos referentes a TV por assinatura: 10 anos. Precedente: Info 737 do STJ.
- O art. 200 do CC/2002 assegura que o prazo prescricional não comece a fluir antes do trânsito em julgado da sentença penal, independentemente do resultado da ação na esfera criminal. Precedente: Info 732 do STJ.
- A interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica, isto é, independentemente de seu fundamento. Precedente: Info 727 do STJ.
- Incide o prazo de prescrição anual às pretensões relativas ao contrato de transporte terrestre de cargas antes e depois da vigência do Código Civil de 2002. Precedente: REsp 1448785-SP (Info 717).

- É de 10 anos o prazo prescricional para pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo. Precedente: AgInt-REsp 1.889.229.
- A separação de fato por tempo razoável mitiga a regra do art. 197, I, do Código Civil. Precedente: REsp 1660947-TO (Info 660).
- É de 5 anos o prazo para cobrar dívida de empresa com o plano de saúde materializada em boleto bancário. Precedente: REsp 1763160-SP (Info 657).
- Prazo prescricional na responsabilidade contratual é de 10 anos e na responsabilidade extracontratual é de 3 anos. Precedente: EREsp 1280825-RJ (Info 632).
- A ação de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados de telefonia fixa tem prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedente: EAREsp 738991-RS.
- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de honorários periciais arbitrados em processo judicial em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça é de cinco anos. Precedente: Info 515 do STJ.
- Prescreve em 1 ano a pretensão de sociedade seguradora em face de ressegurador baseada em contrato de resseguro. Precedente: Info 535 do STJ.
- As ações de indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o Regime Militar de exceção são imprescritíveis. Não se aplica o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. Precedente: REsp 1.374.376.
- O art. 197, I, do Código Civil prevê que “não corre a prescrição entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal”. Se os cônjuges estão separados há muitos anos, não se deve aplicar a regra do art. 197, I, do CC. Mesmo não estando prevista no rol do art.

1.571 do CC, a separação de fato muito prolongada, ou por tempo razoável, também pode ser considerada como causa de dissolução da sociedade conjugal e, em assim sendo, não tem o condão de impedir a natural fluência do prazo prescricional da pretensão de partilha de bens de ex-cônjuges. Precedente: REsp 1660947-TO.

- É quinquenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência médico-hospitalar para seus empregados. Fundamento: art. 206, § 5º, I, do CC. Art. 206. Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Precedente: REsp 1763160-SP.

META 88

CONTROLE EXTERNO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Orçamento. (...) Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos.

Na PF: 2 Orçamento. (...) Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos.

Na PFN: 10. Controle interno e externo: parecer prévio sobre as contas do Presidente da República. Das prestações de contas. Da fiscalização da gestão fiscal.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **CONTROLE EXTERNO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da Constituição Federal: 49, V, X, XII, XVI, XVII, IX
52, I, III, IV, V, XI
58, § 2º, III, IV, V, V e §3º
70, 71 e 75.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO FINANCEIRO
ASSUNTO	6 FISCALIZAÇÃO, CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TRIBUNAIS DE CONTAS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Controle Externo:

- Exercido por órgão integrante de Poder distinto do órgão responsável pela prática do ato. Abrange:

CONTROLE EXTERNO		
CONTROLE LEGISLATIVO DIRETO	CONTROLE LEGISLATIVO INDIRETO	CONTROLE JUDICIAL
Realizado pelo Parlamento, através de seus parlamentares.	Exercido pelo Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo.	Exercido pelos membros do Poder Judiciário.

b) Controle Legislativo Direto:

- Pode versar sobre **ASPECTO POLÍTICO** e sobre o **ASPECTO FINANCEIRO** do ato administrativo.

CONTROLE POLÍTICO
- Competência exclusiva do Congresso Nacional para fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo (inclusive Administração Indireta). Controle da Administração Pública é função típica do Legislativo (art. 49, X, CF).
- Poder de sustação: competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (controle de legalidade e não de mérito) (art. 49, V, CF).
- Competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar ou aprovar determinados atos concretos do P. Executivo (art. 49, XII, XVI, XVII).
- Competência do Congresso Nacional sustar CONTRATOS que apresentem ilegalidade, a pedido do TCU (art. 71, § 1º, CF).
- Competência do Congresso Nacional para autorizar Presidente e Vice a se ausentar do país por mais de 15 dias (controle prévio) (art. 49, III).
- Saber as hipóteses de controle pelo SENADO (art. 52, I, III, IV, V, XI, da CF)

- CPIs: mesmos poderes investigatórios das autoridades judiciais para apurar fatos ocorridos na Administração (apurar fato certo + tempo determinado + requerimento 1/3). Princípio da colegialidade.

CPIS PODEM:			
Convocar investigados e testemunhas para depor.	Requisitar informações e documentos.	Quebra de sigilo: FISCAL BANCÁRIO TELEFÔNICO.	Convocar juiz para depor sobre atividade administrativa.
CPIS NÃO PODEM:			
Determinar busca e apreensão domiciliar e indisponibilidade de bens.	Decretar prisão preventiva e temporária, salvo flagrante.	Determinar INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.	Convocar Juiz para depor sobre atividade judicial.

CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO
- É competência do Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária federal (art. 70, caput, CF): exercido sobre os atos de todos aqueles que administrem dinheiro público (não interessa se órgão tem natureza pública ou não).
- É competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República (art. 49, IV) (quem JULGA é CN. TCU apenas emite parecer).

c) Controle Legislativo Indireto:

Tribunal de Contas auxilia o Legislativo no exercício do controle contábil e financeiro de legalidade e legitimidade.

c.1) Tribunal de Contas: órgão vinculado ao Legislativo (não existe hierarquia, TCU é órgão independente).

- Saber as atribuições do previstas no art. 71, CF.
- TCU aprecia e **julga** contas dos administradores públicos (exceto do Chefe do Executivo: julgada pelo Legislativo. TCU apenas APRECIA, mediante parecer prévio elaborado no prazo de 60 dias).
- STF: CF não fala sobre competência para julgamento das contas dos Tribunais de Contas. Válida norma da constituição estadual que outorgue competência à Assembleia para julgar contas do TCE.
- Irregularidade em **ATO** administrativo: próprio TCU susta execução.
- Irregularidade em **CONTRATO**: apenas se CN ou Executivo não adotarem medidas de sustação no prazo de 90 dias, é que TCU adquirirá competência para decidir a respeito.
- **Decisão do TCU que impute débito ou multa:** eficácia de título executivo extrajudicial. Quem executa é a Procuradoria do ente político lesado. Tribunal de Contas não tem legitimidade para executar diretamente.
- **Tomada de Contas Especial:** julgar as contas de todos os que derem causa à irregularidade que gere prejuízo ao erário público. STF: aplica-se a sociedades de economia mista, não importa se prestadoras de serviço público ou exploradora de atividades econômicas em sentido estrito. Só o fato de haver recurso público envolvido gera incidência dessa regra.
- STF: Podem expedir medidas cautelares, independente da oitiva do interessado (teoria dos poderes implícitos). Mas NÃO podem determinar quebra de sigilo bancário.

ATENÇÃO! Lembre-se que as CPIs, ao contrário do TCU, não podem decretar cautelares, por outro lado, PODEM quebrar sigilo bancário.

Súmula Vinculante n. 3: Nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

• **STF:** concessão de aposentadorias/reformas/pensões: **ATO COMPLEXO**, que só se aperfeiçoa com registro feito pelo TCU, razão pela qual prazo decadencial para anulação do ato só conta do registro.

Mas, se decorridos mais de 5 anos, da chegada do processo administrativo ao TCU, deve-se assegurar o contraditório e ampla defesa no procedimento de registro do ato de concessão inicial.

ATENÇÃO! Veja que o acima exposto só se aplica para ato de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões. O ato de **admissão de pessoal** é **ato único**! Logo, no caso de recusa pelo TCU, de registro do ato de admissão de pessoal deve ser assegurado **direito de defesa ao prejudicado**, independentemente de ter decorrido prazo de 5 anos.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **Súmula n. 347 do STF:** O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.

Observação: No MS 35410, o STF entendeu o seguinte:

Ementa: (...) 1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, **não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal.** (...) 3. **Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas trazer consigo a transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso concreto, mas para**

toda a Administração Pública Federal, extrapolando os efeitos concretos e *interpartes* e tornando-os erga omnes e vinculantes (...). (STF no MS 35410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12.04.2021)

No MS 25888, de **agosto de 2023**, o STF entendeu que o seguinte:

A Súmula n. 347 foi editada no contexto de uma negativa de registro de aposentadoria fundamentada em lei estadual tida como inconstitucional pelo STF. Logo, o TCU apenas reproduziu o entendimento do STF acerca da inconstitucionalidade. Desse modo, **quando houver uma inconstitucionalidade manifesta ou existir jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade de um tema, o TCU pode apreciar a constitucionalidade de leis e de atos do poder público, revelando-se a compatibilidade da Súmula n. 347 com a CF.**

Como caiu em prova:

VUNESP, TJ-RJ/JUIZ, 2023 (Adaptada): O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, não pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.

ERRADO.

- **Súmula n. 510 do STF:** Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.
- **Súmula n. 624 do STF:** Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.
- 1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.
- 2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da

inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados. Precedente: ADPF 1.011/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 01/07/2024 (Info 1143 do STF).

- Com exceção do ressarcimento de valores pleiteados pela via judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, as sanções administrativas aplicadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) são prescritíveis, aplicando-se os prazos da Lei nº 9.873/99. Precedente: MS 36.990 AgR/DF, julgado em 28/03/2023 (Info 1089 do STF).

- É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado período anterior à edição da Lei Complementar nº 141/2012. Precedente: RE 858075/RJ (Repercussão Geral – Tema 818) (Info 1017).

- Os Tribunais de Contas possuem competência para fiscalizar pessoas jurídicas de direito privado que recebam recursos públicos. Ex.: associações. Todo aquele que administra recursos e bens públicos está sujeito à fiscalização perante o Tribunal de Contas, independentemente de ser pessoa jurídica de direito público ou privado. Precedente: Info 768 do STF.

- O TCU entendeu que, sendo uma autarquia que gerencia recursos públicos, a OAB se submete à jurisdição do Tribunal de Contas do TCU e, portanto, deve ser incluída como unidade prestadora de contas. Precedente: Processo TC 015.720/2018-7.

- Não compete ao TCU adotar procedimento de fiscalização que alcance a Fundação Banco do Brasil quanto aos recursos próprios, de natureza eminentemente privada, eis que não integra o rol de entidades obrigadas a prestar contas àquela Corte de Contas, nos termos do art. 71, II, da CF. A FBB é uma pessoa jurídica de direito privado não

integrante da Administração Pública. Por outro lado, quando a FBB recebe recursos provenientes do Banco do Brasil — sociedade de economia mista que sofre a incidência dos princípios da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, — ficará sujeita à fiscalização do TCU. Precedente: Info 897 do STF.

- Em casos de “fiscalização linear exercida pelo Tribunal de Contas”, nos termos do art. 71, IV, da CF/88, não se aplica o prazo de decadência previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Ademais, nessa auditoria realizada pelo TCU para apurar a gestão administrativa do órgão, os terceiros indiretamente afetados pelas determinações do Tribunal (ex: pensionistas) não possuem direito de serem ouvidos no processo fiscalizatório. Não existe, no caso, desrespeito ao devido processo legal. Isso porque em processos de “controle abstrato”, o Tribunal de Contas não faz o exame de ato específico do qual decorre efeito favorável ao administrado. A Corte está examinando a regularidade das contas do órgão e a repercussão sobre eventual direito individual é apenas indireta. Precedente: Info 873 do STF.

- O prazo prescricional para que o TCU aplique multas é de 5 anos, aplicando-se a previsão do art. 1º da Lei nº 9.873/99. Caso esteja sendo imputada ao agente público a conduta omissiva de ter deixado de tomar providências que eram de sua responsabilidade, tem-se que, enquanto ele permaneceu no cargo, perdurou a omissão. No momento em que o agente deixou o cargo, iniciou-se o fluxo do prazo prescricional. Precedente: Info 858 do STF.

- É constitucional a criação de órgãos jurídicos na estrutura de Tribunais de Contas estaduais, vedada a atribuição de cobrança judicial de multas aplicadas pelo próprio tribunal.

É inconstitucional norma estadual que preveja que compete à Procuradoria do Tribunal de Contas cobrar judicialmente as multas aplicadas pela Corte de Contas.

As decisões dos Tribunais de Contas que acarretem débito ou multa têm eficácia de título executivo, mas não podem ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal. Precedente: Info 851 do STF.

ATENÇÃO! Em 21.06.2024, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, quando se tratar de **multa simples** – aplicada em razão da inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação a deveres de colaboração (obrigações acessórias) que os agentes fiscalizados devem guardar em relação ao órgão de controle –, **o ente político a que vinculado o Tribunal de Contas que possui legitimidade para sua cobrança.**

1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.
2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados. STF. Plenário. ADPF 1011, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21.6.2024.

- É inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja que compete privativamente à Assembleia Legislativa julgar as contas do Poder Legislativo estadual. Seguindo o modelo federal, as contas do Poder Legislativo estadual deverão ser julgadas pelo TCE, nos termos do art. 71, II c/c art. 75, da CF/88. Precedente: Info 847 do STF.

- As atribuições do Tribunal de Contas da União são independentes em relação ao julgamento do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar falta funcional do servidor público. Em outras palavras, o processo no TCU não depende nem está vinculado ao PAD. Precedente: Info 798 do STF.

- TCU pode requisitar diretamente ao BNDES informações sobre financiamentos concedidos a terceiros. O BNDES atua como banco de fomento com características muito próprias, sendo um banco de fomento econômico e social, e não uma instituição financeira privada comum. Por mais que possua a natureza de pessoa de direito privado da Administração Indireta, também sofre intensa influência do regime de Direito

Público. Por essa razão, o sigilo de informações é relativizado em nome do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos. Precedente: Info 787 do STF.

- O TCU tem legitimidade para anular acordo extrajudicial firmado entre particulares e a Administração Pública, quando não homologado judicialmente. Se o acordo foi homologado judicialmente, o TCU não pode anulá-lo porque a questão já passou a ser de mérito da decisão judicial, o que não pode ser revisto pelo Tribunal de Contas. Contudo, sendo o acordo apenas extrajudicial, a situação está apenas no âmbito administrativo, de sorte que o TCU tem legitimidade para anular o ajuste celebrado. Precedente: Info 780 do STF.

- O TCU possui competência para decretar, no início ou no curso de qualquer procedimento de apuração que lá tramite, a indisponibilidade dos bens do responsável por prazo não superior a 1 ano (art. 44, § 2º da Lei 8.443/92). O STF entende que essa previsão é constitucional, de forma que se admite, ainda que de forma excepcional, a concessão, sem audiência da parte contrária, de medidas cautelares, por deliberação fundamentada do Tribunal de Contas, sempre que necessárias à neutralização imediata de situações que possam causar lesão ao interesse público ou ainda para garantir a utilidade prática do processo que tramita no TCU. Isso não viola, por si só, o devido processo legal nem qualquer outra garantia constitucional, como o contraditório ou a ampla defesa. Precedente: Info 779 do STF.

- É inconstitucional regra prevista na Constituição Estadual que determine que o Tribunal de Contas não pode sustar licitação, dispensa ou inexigibilidade que estejam sendo analisadas naquela Corte. É também inconstitucional regra da CE que preveja recurso contra as decisões do Tribunal de Contas para o Plenário da Assembleia Legislativa. Essas duas regras violam o modelo previsto pela CF/88 a respeito dos Tribunais de Contas (art. 71) e que deve ser obedecido pelas Cartas Estaduais (art. 75). Precedente: Info 755 do STF.

- A concessão de aposentadoria possui natureza jurídica de ato administrativo complexo, que somente se perfaz com a manifestação do Tribunal de Contas acerca da legalidade do ato. Caso uma aposentadoria tenha sido concedida sem que os requisitos legais tenham sido preenchidos, a Administração Pública federal pode anular esse benefício no prazo decadencial de 5 anos, contados da data da homologação da concessão pelo Tribunal de Contas (e não da data da “concessão inicial” feita pelo órgão ou entidade). Precedente: Info 508 do STJ.
- O processo administrativo no Tribunal de Contas que julga admissões de servidores públicos deve assegurar aos interessados o contraditório e a ampla defesa considerando que poderá resultar em anulação ou revogação dos atos administrativos de nomeação dos servidores, repercutindo, portanto, no âmbito dos interesses individuais. Precedente: Info 490 do STJ.
- É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em Ação Popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público. Precedente: AgInt no REsp 1352498/DF.
- O STF não possui competência originária para processar e julgar ação popular, ainda que ajuizada contra atos e/ou omissões do Presidente da República. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo de 1º grau. Precedente: Info 811 do STF.
- O STJ possui firme orientação de que um dos pressupostos da Ação Popular é a lesão ao patrimônio público. Ocorre que a Lei nº 4.717/65 deve ser interpretada de forma a possibilitar, por meio de Ação Popular, a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio público, em suas várias dimensões (cofres públicos, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio artístico, estético, histórico e turístico). Para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade do ato administrativo

por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material. Precedente: AgInt no AREsp 949.377/MG.

META 88

CRÉDITO PÚBLICO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 9. Crédito público. Conceito. Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização e conversão. 10. Dívida pública: conceito, disciplina constitucional, classificação e extinção.

Na PF: 6 Crédito público. Conceito. Dívida pública: conceito. Disciplina constitucional, classificação e extinção.

Na PFN: 9. Dívida pública: conceito, natureza jurídica e espécies. Dívida e endividamento: definições básicas, dos limites da dívida pública e das operações de crédito, da recondução da dívida aos limites. Regra de ouro. Operações de crédito. Da contratação. Das Vedações. Das operações com o Banco Central do Brasil. Da garantia e da contragarantia. Emissão de títulos do Tesouro: mercado de títulos públicos. Renúncia e desistência de ações judiciais para contratação. Federalismo fiscal. Compensação de dívidas. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 29 a 42 da [Lei de Responsabilidade Fiscal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO FINANCEIRO
ASSUNTO	7 O CRÉDITO PÚBLICO 9.1 ORIGEM E CONTROLE

	9.2 DÍVIDA E ENDIVADAMENTO 9.4 GARANTIA E CONTRAGARANTIA 9.5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.6 RESTOS A PAGAR
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

• Regra de Ouro:

Art. 167. São vedados:

III - a realização de **OPERAÇÕES DE CRÉDITOS** que excedam o montante das **DESPESAS DE CAPITAL**, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

• A regra de ouro quer dizer que o endividamento se justifica para fazer frente as despesas de capital e não as despesas correntes. As despesas correntes devem ser financiadas pelas receitas correntes. Isso porque, se se faz operações de crédito para despesas correntes e não para investimentos, por exemplo, é lógico que não se conseguirá quitar a dívida no futuro.

Obs.: A vedação do art. 167, III, da CF **não impede a contratação de operações de crédito para o custeio de despesas correntes**. Proíbe-se, somente, a contratação que exceda o montante das despesas de capital. Aliás, a mera autorização legislativa não afronta essa regra constitucional, mas apenas a contratação em si, se não respeitar os limites estabelecidos. STF. Plenário. ADI 5683/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2022 (Info 1051).

• **Conceito de DÍVIDA PÚBLICA FLUTUANTE:** assumida para pagamento no mesmo exercício, consiste nos restos a pagar (excluídos o serviço da dívida); serviços da dívida a pagar (parcelas de amortização e juros da dívida fundada); depósitos (cauções e garantias recebidas) e débitos de tesouraria.

- Conceito de **DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA**: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, ou **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A DOZE MESES DESDE QUE TENHAM CONSTADO DO ORÇAMENTO**.

- Conceito de **DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA**: decorre de títulos emitidos pelos entes federados com o objetivo de captar recursos externos.

- Conceito de operação de crédito: Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas. É o instrumento pelo qual a dívida pública é gerada, é uma operação de crédito que de um lado gera receita e de outro despesa.

- Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO): É a realização de uma operação de crédito cujo lastro seja uma receita futura (não concretizada, mas prevista no orçamento). Tem por objetivo atender a insuficiência de caixa no exercício financeiro.

- A ARO deve ser realizada a partir do dia 10 de janeiro e ser liquidada até o dia 10 de dezembro do mesmo exercício financeiro.

- É vedado realizar ARO enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada e no último ano de mandato (artigo 38, IV, da LRF).

- Decorar as atribuições do Congresso Nacional: artigo 52, incisos V, VI, VII, VIII, IX.

- Cuidado:

ART. 52, IX, DA CF	ART. 48, INCISO XIV, DA CF
Art. 52. Compete privativamente ao SENADO FEDERAL: IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da DÍVIDA MOBILIÁRIA dos ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS;	Art. 48. Cabe ao CONGRESSO NACIONAL, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da DÍVIDA MOBILIÁRIA FEDERAL.

• Operações de crédito proibidas:

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação desta Lei Complementar.

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito **ENTRE UM ENTE DA FEDERAÇÃO, DIRETAMENTE OU POR INTERMÉDIO DE FUNDO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE, E OUTRO**, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes, ressalvadas as operações destinadas a financiar a estruturação de projetos ou a garantir contraprestações em contratos de parceria público-privada ou de concessão; (Redação dada pela Lei Complementar nº 212, de 2025)

II - Refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.

§ 2º O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades.

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTATAL** **E O ENTE DA FEDERAÇÃO QUE A CONTROLE**, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios.

Art. 37. Equiparam-se a **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** e estão vedados:

I - Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;

II - Recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III - Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

- **Concessão de garantia:** é o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada.

- É possível que a garantia seja oferecida por outro ente da federação e não pelo ente que assumiu o empréstimo na condição de devedor. Nessa hipótese, o ente devedor deve prestar ao ente garantidor uma contragarantia, que nada mais é do que qualquer uma caução prestada pelo devedor ao garantidor.

- O **controle do endividamento público** será realizado a cada **QUADRIMESTRE**, caso seja verificado excesso deverá haver recondução em até 12 meses (3 trimestres)

subsequentes), reduzindo o excesso em 25% já ao final do primeiro quadrimestre (artigo 31 da LRF).

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos **TRÊS SUBSEQÜENTES**, reduzindo o excedente em pelo menos **25% (VINTE E CINCO POR CENTO) no primeiro.**

§ 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvadas as para pagamento de dívidas mobiliárias; **(Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)**

II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o.

§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber **transferências voluntárias da União ou do Estado.**

§ 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no **primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.**

§ 4º O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas **consolidada e mobiliária.**

§ 5º As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **Súmula n. 208 do STJ:** Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

• **Súmula n. 209 do STJ:** Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

- **Súmula n. 615 do STJ:** Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.
- É constitucional a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. Precedente: ADI 7168/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/02/2023 (Info 1083).
- São inconstitucionais — por violarem os princípios da separação de Poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos — decisões judiciais que determinam a penhora ou o bloqueio de receitas públicas destinadas à execução de contratos de gestão para o pagamento de despesas estranhas aos seus objetos. Precedente: ADPF 1012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12/12/2022 (Info 1079).
- Ofendem os princípios da legalidade orçamentária, da separação dos Poderes e da continuidade da prestação dos serviços públicos as decisões judiciais que, com o objetivo de satisfazer créditos trabalhistas, determinam o bloqueio de recursos públicos federais transferidos às Associações de Pais e Professores (APPs) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Precedente: ADPF 988/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/10/2022 (Info 1072).
- É inconstitucional lei estadual que diga como os Municípios deverão aplicar os recursos recebidos a título de repasse do ICMS. Precedente: ADI 2355/PR, julgado em 16/9/2022 (Info 1068 do STF).
- Observa-se que a “regra de ouro” das finanças públicas versada no art. 167, III, da CF/88, segundo a qual o ente público não deve se endividar mais que o necessário para

realizar suas despesas de capital, não impede a contratação de operações de crédito para o custeio de despesas correntes. O estado pode financiar suas despesas correntes mediante receitas de operações de crédito, desde que estas não excedam o montante das despesas de capital. Isso deverá ser observado pelo chefe do Poder Executivo quando fizer a operação financeira autorizada por lei. Ademais, o art. 167, X, da CF/88 não proíbe a concessão de empréstimos para pagamento de pessoal. O dispositivo veda, contudo, que os empréstimos realizados junto a instituições financeiras dos governos federal e estaduais sejam utilizados para aquele fim. Impede-se, portanto, a alocação das receitas obtidas com instituições financeiras estatais para o custeio de pessoal ativo e inativo. Por oportuno, nada impede a realização de empréstimos com instituições financeiras privadas para pagamento de despesas com pessoal, porquanto a proibição não as alcança. Precedente: ADI 5683/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20.4.2022 (Info 1051).

- O repasse referente à participação que o município faz jus sobre o ICMS compensado com precatório se dá com a aceitação desse último com forma de quitação do crédito tributário, não estando condicionado (o repasse) ao momento em que o crédito estampado no precatório for efetivamente disponibilizado em espécie, segundo a ordem cronológica. É o que prevê o art. 4º, § 1º da LC 63/90:

Art. 4º (...) § 1º Na hipótese de ser o crédito relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação extinto por compensação ou transação, a repartição estadual deverá, no mesmo ato, efetuar o depósito ou a remessa dos 25% (vinte e cinco por cento) pertencentes aos Municípios na conta de que trata este artigo. Precedente: REsp 1894736-PR (Info 710).

- O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas

desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da administração descentralizada – só a estes pode afetar. Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica, motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v. G.). (...) Precedente: ACO 1848 AgR.

METAS 89 E 90

OBRIGAÇÕES

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 18. Obrigações: modalidades; modos de extinção (pagamento direto e pagamento indireto. Imputação, dação, novação, confusão, sub-rogação, remissão e compensação); extinção da obrigação sem pagamento; execução forçada por intermédio do Poder Judiciário; consequências da inexecução da obrigação por fato imputável ao devedor (mora, perda e danos e cláusula penal); transmissão (cessão de crédito, cessão de débito e cessão do contrato).

Na PF: 6 Do direito das obrigações. Das modalidades das obrigações. Da transmissão das obrigações. Do adimplemento e extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações. (...)

Na PFN: 6. Obrigações. Características, elementos e princípios. Boa fé. Obrigação complexa (a obrigação como um processo) Obrigações de dar. Obrigações de fazer e de não fazer. Obrigações alternativas. Obrigações divisíveis e indivisíveis. Obrigações solidárias. Obrigações civis e naturais, obrigações de meio, de resultado e de garantia. Obrigações de execução instantânea, diferida e continuada. Obrigações puras e simples, condicionais, a termo e modais. Obrigações líquidas e ilíquidas. Obrigações principais e acessórias. Transmissão das obrigações. Adimplemento e extinção das obrigações. Inadimplemento das obrigações.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre o assunto.
- Ler os seguintes artigos do [Código Civil](#): 233 a 420.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **40 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CIVIL
ASSUNTO	3 DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- O direito das obrigações reúne o conjunto de normas reguladoras da relação jurídica pessoal que vincula o devedor ao credor. A relação é pessoal.

- Elementos da relação obrigacional:

ELEMENTOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL		
SUBJETIVO	São os sujeitos da relação obrigacional.	É o sujeito ativo e o sujeito passivo.
OBJETIVO	É a prestação.	Consiste em um dar, fazer ou não fazer. A prestação não necessariamente precisa ter um valor economicamente apreciável. Pode ser algo vantajoso, ainda que não patrimonial. Objeto direto é a atividade de dar, fazer ou não fazer. Objeto indireto é o bem de vida.
VIRTUAL	Fixação da natureza jurídica.	É o vínculo que conecta os dois elementos da obrigação anteriormente expostos.

- **Schuld (débito):** É dever legal de adimplir.
- **Haftung (responsabilidade):** Se o débito não é adimplido, surge a responsabilidade patrimonial. Surge esse elemento.
- **Haftung (responsabilidade) e Schuld (débito)** geralmente caminham juntos. Porém, é possível que uma pessoa tenha apenas *Haftung* e não tenha *Schuld*. É que dizer haver responsabilidade sem débito. Exemplo: Fiança.
- O contrário também é possível. Pode haver débito sem responsabilidade. Exemplo: Obrigação natural, tal como a dívida prescrita. Se o sujeito paga uma dívida que estava prescrita, ele não pode mais reaver o que pagou. Em outras palavras, a dívida não era mais exigível. Todavia, havia um débito.

Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.

- Obrigação de meio: O devedor se obriga à própria atividade. Exemplo: Cirurgia reparadora.
- Obrigação de resultado: O devedor se obriga ao resultado da atividade. Exemplo: Cirurgia estética.
- Classificação básica das obrigações é a relativa ao objeto: dar, fazer e não fazer.
- Obrigações Solidárias: Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda (art. 264, CC).
- Transmissão das obrigações:

ESPÉCIES	CONCEITOS
CESSÃO DE CRÉDITO	Negócio jurídico bilateral ou sinalagmático. Pode ser gratuito ou oneroso. Transferência no todo ou em parte da posição obrigacional de credor. Cedente é quem cede. Cessionário é quem recebe o direito de ser credor. Cedido é o devedor. Independente de anuência do devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação (artigo 286 do CC).
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA	Negócio jurídico bilateral. Precisa da ANUÊNCIA do credor de forma EXPRESSA OU TÁCITA. Transferência da posição obrigacional de devedor. Não exonera o devedor primitivo se, ao tempo da assunção, o novo devedor era insolvente e o credor o ignorava. O silêncio na assunção de dívida significa recusa.
CESSÃO DE CONTRATO	Não está na lei. Logo, é negócio jurídico atípico. Transferência da inteira posição ativa e passiva do contrato. Precisa de anuência, porque tem, dentro dela, uma assunção de dívida.

- Cessão de crédito quanto à responsabilidade do cedente:

CESSÃO PRO SOLUTO	CESSÃO PRO SOLVENDO
O cedente não responde pela solvência do devedor. A cessão confere quitação plena e imediata do débito do cedente para com o cessionário. Constitui a regra geral.	O cedente responde pela solvência do devedor. Se o devedor não pagar, o cedente se responsabiliza perante o cessionário. Deve estar prevista pelas partes.

- Modalidades de extinção das obrigações.

Subrogação x Novação.
Remissão x Remição.

- Mora: conceito de purgação de mora:

Art. 401, CC: Purga-se a mora:

I - por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta;

II - por parte do credor, oferecendo este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data.

- Espécies de mora:

MORA EX RE	MORA EX PERSONA
É aquela que ocorre de forma automática, o devedor não precisa ser notificado para ser constituído em mora.	É aquela que exige a notificação do devedor, judicial ou extrajudicial, para constituição da mora.

- Cláusula penal moratória x Cláusula penal compensatória:

MORATÓRIA	COMPENSATÓRIA
Estipulada para desestimular o devedor a incorrer em mora ou para evitar que deixe de cumprir determinada cláusula especial da obrigação principal. É a cominação contratual de uma multa para o caso de mora.	Estipulada para servir como indenização no caso de total inadimplemento da obrigação principal (adimplemento absoluto).
Funciona como punição pelo retardamento no cumprimento da obrigação ou pelo inadimplemento de determinada cláusula.	Funciona como uma prefixação das perdas e danos.

Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.

Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

• Arras penitenciais x Arras confirmatórias:

ARRAS PENITENCIAIS	ARRAS CONFIRMATÓRIAS
Por admitirem o arrependimento, facilitam o descumprimento da avença, pois as partes sabem que a pena é reduzida, consistindo na perda do sinal dado ou em sua devolução em dobro, nada mais podendo ser exigido a título de perdas e danos (art. 420, CC).	Presentes na hipótese em que NÃO constar a possibilidade de arrependimento quanto à celebração do contrato definitivo, tratando-se de regra geral.
Cabe arrependimento: O direito ao arrependimento precisa ser expresso para configurar arras penitenciais.	NÃO cabe arrependimento.
Não cabe indenização suplementar. As arras já são a própria indenização.	Cabe indenização suplementar.

• Termo inicial dos juros moratórios:

RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL	Os juros fluem a partir do evento danoso. Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
--	--

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL	OBRIGAÇÃO LÍQUIDA	Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. <i>Mora ex re.</i>
	OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA	Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. <i>Mora ex persona.</i>

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 43 do STJ:** Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
- **Súmula 54 do STJ:** Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
- **Súmula 286 do STJ:** A renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
- **Súmula 362 do STJ:** A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
- **Súmula 397 do STJ:** É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.
- **Súmula 530 do STJ:** Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

- **Súmula 596 do STJ:** As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
- A taxa SELIC deve ser aplicada aos juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil nas dívidas civis, inclusive antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. Precedente: REsp 2.199.164-PR e REsp 2.070.882-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgados em 15/10/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1368) (Info 867 do STJ).
- É possível que um cassino de Las Vegas cobre, no Brasil, dívida de jogo que foi contraída por brasileiro quando ele estava lá, considerando que o jogo é uma prática lícita em Nevada (EUA). Precedente: REsp 1.891.844-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/5/2025 (Info 852 do STJ).
- A Taxa Selic deve ser usada como critério para juros de mora quando o título judicial não indicar outro índice, sendo proibida sua acumulação com outros; na ausência de encargos acumulados, aplica-se a Selic com dedução do IPCA, inclusive para dívidas anteriores à Lei nº 14.905/2024. Precedente: AgInt no AREsp 2.059.743-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/2/2025 (Info 842 do STJ).
- A quitação das obrigações perante o agente financiador do empreendimento imobiliário é necessária para a extinção do patrimônio de afetação. Precedente: REsp 1.862.274-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 24/9/2024 (Info 827 do STJ).
- A taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC, sendo este o índice aplicável na correção monetária e nos juros de mora das relações civis. Precedente: REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 (Info 823 do STJ).

Obs.: A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para positivar o entendimento do STJ e afirmar expressamente que a taxa legal é a SELIC.

- Realizada a consignação extrajudicial e manifestada a discordância do credor, o devedor deve ajuizar a ação no prazo de 30 dias, sob pena de reputar-se sem efeito o depósito efetuado, desvinculando-se da extinção da obrigação e impondo-se a rescisão do contrato. Precedente: REsp 1.831.057-MT, julgado em 20/6/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).
- Beneficiário de fraude em depósito privado deve ressarcir integralmente valor pago pelo banco à vítima. Precedente: REsp 2069446-SP, julgado em 23/5/2023 (Info 777 do STJ).
- É cabível a capitalização mensal dos juros remuneratórios que incidem sobre as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários reconhecidas em ação civil pública. Precedente: Info 755 do STJ.
- A prescrição somente obsta a compensação se for anterior ao momento da coexistência das dívidas. Precedente: REsp 1969468-SP - Info 726.
- O Código Civil, em seu art. 290, prevê que o devedor seja notificado sobre a cessão de crédito. Tem-se, nesse sentido, que a citação do devedor em ação de cobrança movida pelo credor-cessionário atende a finalidade precípua do art. 290 do CC, que é de “dar ciência” ao devedor do negócio, por meio de “escrito público ou particular”. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, consequentemente, sabe com exatidão a quem deve pagar, revelando-se, portanto, meio suficiente para cumprir a exigência da previsão legal. Precedente: EAREsp 1125139-PR (Info 713).
- O devedor solidário responde pelo pagamento da cláusula penal compensatória, ainda que não incorra em culpa. Precedente: REsp 1867551-RJ - Info 713.

- Se a parte que recebeu as arras não cumprir sua obrigação contratual (arras confirmatórias) ou exercer seu direito de arrependimento (arras penitenciais), ela terá que pagar para a parte inocente o valor das arras mais o equivalente. Precedente: REsp 1927986-DF (Info 702).
- É válida a cláusula contratual que consagra a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor (cessão de crédito pro solvendo) inserida em contrato de cessão de crédito celebrado com um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Precedente: REsp 1909459-SC (Info 697).
- Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedente: Info 654 do STJ.
- É válida a cláusula penal que prevê a perda integral dos valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda firmado entre particulares. Precedente: Info 653 do STJ.
- A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Precedente: Info 651 do STJ.
- Constatado o caráter manifestamente excessivo da cláusula penal contratada, o magistrado deverá, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução. Precedente: Info 627 do STJ.
- Na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a cumulação das arras com a cláusula penal compensatória, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedente: Info 613 do STJ.

- Em caso de mora, não é possível que o credor exija do devedor o pagamento da taxa SELIC (como juros legais moratórios) e mais a correção monetária. Precedente: REsp 1403005/MG.
- Na responsabilidade civil extracontratual, se houver a fixação de pensionamento mensal, os juros moratórios deverão ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, e não da data do evento danoso ou da citação. Precedente: Info 580 do STJ.
- Se a proporção entre a quantia paga inicialmente e o preço total ajustado evidenciar que o pagamento inicial englobava mais do que o sinal, não se pode declarar a perda integral daquela quantia inicial como se arras confirmatórias fosse, sendo legítima a redução equitativa do valor a ser retido. Precedente: REsp 1.513.259-MS. Info 577 do STJ.
- No caso de dívida composta de capital e juros, a imputação de pagamento (art. 354 do CC) insuficiente para a quitação da totalidade dos juros vencidos não acarreta a capitalização do que restou desses juros. Precedente: Info 572 do STJ.
- Quando não houver, na sentença condenatória, a definição do termo inicial para a contabilização dos juros moratórios decorrentes do inadimplemento de obrigação contratual, dever-se-á adotar na liquidação, como marco inicial, a citação válida do réu no processo de conhecimento. Precedente: Info 545 do STJ.
- Não se pode cumular multa compensatória prevista em cláusula penal com indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento da obrigação. Precedente: Info 540 do STJ.
- Os juros moratórios contratuais, em regra, correm a partir da data da citação. No entanto, no caso de obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros

moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. Precedente: Info 537 do STJ.

- É abusiva a cláusula penal de contrato de pacote turístico que estabeleça, para a hipótese de desistência do consumidor, a perda integral dos valores pagos antecipadamente. Precedente: REsp 1.321.655-MG.

- Ainda que o negócio jurídico de compra e venda de imóvel não se concretize em razão do inadimplemento do comprador, é devida comissão de corretagem no caso em que o corretor tenha intermediado o referido negócio jurídico, as partes interessadas tenham firmado contrato de promessa de compra e venda e o promitente comprador tenha pago o sinal. Precedente: REsp 1.339.642-RJ.

- O promitente comprador, no caso de atraso na entrega do imóvel adquirido, tem direito a exigir, além do cumprimento da obrigação e do pagamento do valor da cláusula penal moratória prevista no contrato, a indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período da mora. Precedente: REsp 1.355.554-RJ.

- Por meio da teoria do adimplemento substancial, defende-se que, se o adimplemento da obrigação foi muito próximo ao resultado final, a parte credora não terá direito de pedir a resolução do contrato porque isso violaria a boa-fé objetiva, já que seria exagerado, desproporcional, iníquo. Precedente: Info 500 do STJ.

- Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. Precedente: Info 599 do STJ.

- A dívida de jogo contraída em casa de bingo é inexigível, ainda que seu funcionamento tenha sido autorizado pelo Poder Judiciário. Precedente: Info 566 do STJ.

- A cobrança de dívida de jogo contraída por brasileiro em cassino que funciona legalmente no exterior é juridicamente possível e não ofende a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional. Além disso, permitir a cobrança, no Brasil, de dívida de jogo contraída no exterior é uma medida que está de acordo com o art. 884 do Código Civil, que proíbe expressamente o enriquecimento sem causa. Aquele que visita país estrangeiro, usufrui de sua hospitalidade e contrai livremente obrigações lícitas não pode retornar a seu país de origem buscando a impunidade civil. Se não fosse permitido que o cassino cobrasse a dívida aqui no Brasil, haveria lesão à boa-fé de terceiro, bem como o enriquecimento sem causa do devedor. Conclui-se, portanto, que o pedido é juridicamente possível e não ofende a ordem pública, os bons costumes e a soberania brasileira. Ademais, deve ser aplicada, no que respeita ao direito material, a lei americana. Precedente: Info 610 do STJ.
- É possível a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento de dívida cobrada em execução judicial. Precedente: Info 648 do STJ.
- Determinada empresa deu ao credor um terreno como pagamento da dívida (dação em pagamento); se não foi feita nenhuma ressalva, presume-se que a transferência do imóvel incluiu a plantação ali existente. Na dação em pagamento de imóvel sem cláusula que disponha sobre a propriedade das árvores de reflorestamento, a transferência do imóvel inclui a plantação. Precedente: Info 651 do STJ.
- Em um contrato no qual foi estipulada uma cláusula penal MORATÓRIA, caso haja o inadimplemento, é possível que o credor exija o valor desta cláusula penal e mais as perdas e danos? NÃO. Para o Min. Luis Felipe Salomão, a natureza da cláusula penal moratória é eminentemente reparatória (indenizatória), possuindo também, reflexamente, uma função dissuasória (ou seja, de desestímulo ao descumprimento). Tanto isso é verdade que a maioria dos contratos de promessa de compra e venda prevê uma multa contratual por atraso (cláusula penal moratória) que varia de 0,5% a 1% ao mês sobre o valor total do imóvel. Esse valor é escolhido porque representa justamente a quantia que o imóvel alugado, normalmente, produziria ao locador. Assim, como a

cláusula penal moratória já serve para indenizar/ressarcir os prejuízos que a parte sofreu, não se pode fazer a sua cumulação com lucros cessantes (que também consiste em uma forma de ressarcimento). Diante desse cenário, havendo cláusula penal no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a sua cumulação com lucros cessantes. Se não houver cláusula penal, continua sendo possível a condenação por lucros cessantes. Nem sempre os contratos de promessa de compra e venda possuem cláusula penal estipulando multa para a construtora em caso de atraso na entrega do imóvel. Assim, se não existir cláusula penal e se houve efetivamente o atraso, será possível, em tese, condenar a construtora ao pagamento de lucros cessantes: O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Os lucros cessantes serão devidos ainda que não fique demonstrado que o promitente comprador tinha finalidade negocial na transação. Precedente: Info 626 do STJ (Fonte: Dizer o Direito).

- Constatado o caráter manifestamente excessivo da cláusula penal contratada, o magistrado deverá, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução. Fundamento: CC/Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Precedente: Info 627 do STJ.

- No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. Precedente: Info 651 do STJ.

- A cobrança de juros remuneratórios superiores aos limites estabelecidos pelo Código Civil é excepcional e deve ser interpretada restritivamente. Precedente: REsp 1720656-MG, (Info 671).

- A imputação dos pagamentos primeiramente nos juros é instituto que, via de regra, alcança todos os contratos em que o pagamento é diferido em parcelas. O objetivo de fazer isso é o de diminuir a oneração do devedor. Ao impedir que os juros sejam integrados ao capital para, só depois dessa integração, ser abatido o valor das prestações, evita que sobre eles (juros) incida novo cômputo de juros. Precedente: AgInt no REsp 1843073-SP (Info 669).
- Os Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDCs amoldam-se à definição legal de instituição financeira e não se sujeitam à incidência da limitação de juros da Lei da Usura. Precedente: REsp 1634958-SP (Info 655).

META 90

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Normas Fundamentais até Competência.
SEMANA 2	Sujeitos Processuais, Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros.
SEMANA 3	Atos Processuais até Valor da Causa; Tutela Provisória.
SEMANA 4	Processo de Conhecimento; Sentença, Coisa Julgada e Cumprimento de Sentença.
SEMANA 5	Teoria Geral dos Recursos; Recursos em Espécie.
SEMANA 6	Procedimentos Especiais.
SEMANA 8	Introdução ao Processo Coletivo; Ação Civil Pública; Ação Popular; Mandado de Segurança.
SEMANA 9	Teoria Geral da Execução; Execução contra a Fazenda Pública; Regime Constitucional de Precatórios.
SEMANA 11	Execução Fiscal; Ação Rescisória e <i>Querela Nullitatis</i> .
SEMANA 12	Reclamação.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 11 e 12**.

- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 91

REVISÃO: DIREITO FINANCEIRO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 12	Princípios Orçamentários e Processo Legislativo Orçamentário; Receitas Públicas.
SEMANA 13	Despesas Públicas; Controle Externo; Crédito Público.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 12 e 13**.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.